

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1368/2530	นางสาวจริยา นิรันดร์	โจทก์
	บริษัทแฟนซีวูด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำเลย
	นางสาวจริยา นิรันดร์ โจทก์ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า คดีนี้ โจทก์ที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ แต่เนื่องจากโจทก์ที่ 2 สามารถตกลงกับจำเลยได้ไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไปจึงขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 28)

คดีหมายเลขแดงที่ 2635/2530 นี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวน โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าโจทก์ที่ 2

โจทก์ที่ 2 ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมค่าจ้างเท่าเดิม นับอายุการทำงานต่อจากอายุเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการเลิกจ้าง และให้จ่ายค่าเสียหายในอัตราวันละ 75 บาทนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับ หากไม่รับกลับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย เป็นเงิน 7,950 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 1,766 บาท ค่าเสียหาย เป็นเงิน 5,000 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นเงิน 530 บาทและเงินโบนัสเป็นเงิน 2,650 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในยอดเงินดังกล่าวข้างต้น นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 23)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 28)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ที่ 2 ถอนอุทธรณ์ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาล
ฎีกา

อนุญาตให้โจทก์ที่ 2 ถอนอุทธรณ์ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาล
ฎีกา

(junth jantawong-supharn natapinru-sinwul konglam)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ